

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4984/2538

นาง เจริญ อ้อแสงชัย

นาง ผิว รัชตะทัต

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เรืออากาศเอก อนันต์ รัชตะทัต

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 147 วรรคสอง, มาตรา 156 วรรคท้าย, มาตรา 234
พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่28พฤษภาคม2536ว่าคดีผู้ร้องไม่มีมูลให้ยกคำร้อง หากผู้ร้องประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปให้ผู้ร้องนำค่าธรรมเนียมศาลมาชำระ ภายใน15วันเมื่อผู้ร้องไม่เห็นพ้องด้วยกับคำสั่งศาลชั้นต้นก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นต่อ ศาลอุทธรณ์ภายในกำหนด7วันนับแต่วันมีคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่งมาตรา156วรรคท้ายแต่ผู้ร้องได้ยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดเวลาอุทธรณ์ แล้วและศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้ร้องซึ่งผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องอุทธรณ์คำ สั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้ภายใน15วันนับแต่วันที่ศาลชั้นต้น ได้มีคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา234แต่ผู้ร้องหาได้ กระทำไม่คำสั่งศาลชั้นต้นเมื่อวันที่28พฤษภาคม2536จึงยังคงมีผลบังคับต่อไปและ ย่อมเป็นอันถึงที่สุดการที่ผู้ร้องยื่นคำร้องในเวลาต่อมาต่อศาลชั้นต้นอ้างว่าพอที่จะ รวบรวมเงินเป็นค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนได้แล้วขอนำค่าธรรมเนียมศาลมาวางต่อ ศาลชั้นต้นภายในกำหนดเวลา10วันนับแต่วันยื่นคำร้องจึงเป็นการยื่นคำร้องเมื่อพ้น ระยะเวลาตามที่ศาลชั้นต้นกำหนดแล้วแม้พอถือได้ว่าเป็นการที่ผู้ร้องขอขยายระยะ เวลานำค่าธรรมเนียมศาลมาชำระต่อศาลชั้นต้นแต่ก็ไม่เข้ากรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ศาล

ชั้นต้นจะสั่งอนุญาตตามคำขอของผู้ร้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา23คดีจึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตและกำหนดเวลาให้ผู้ร้องนำค่าธรรมเนียมศาลมาชำระต่อศาลอีกได้

คดี สืบเนื่อง มาจาก ผู้ร้อง ยื่น คำร้องขอ ให้ เพิกถอน การ ยึดทรัพย์ที่ดิน โฉนด เลขที่ 1258 ซึ่ง ผู้คัดค้าน ยึด ไว้ และ ขอ ดำเนินคดี อย่างคนอนาถา โดย ยกเว้น ค่าธรรมเนียมศาล ใน ทุนทรัพย์ ที่ เพิ่มขึ้นผู้คัดค้าน และ โจทก์ ยื่น คำ คัดค้าน ศาลชั้นต้น ได้สอบสวน คำร้องขอ ดำเนินคดีอย่าง คนอนาถา แล้ว มี คำสั่ง ว่าคดี ไม่มี มูล ให้ยก คำร้อง หาก ผู้ร้องประสงค์ จะ ดำเนินคดี ต่อไป ให้ นำ ค่า ธรรมเนียมศาล มา ชำระ ภายใน15 วัน หลังจาก ผู้ร้อง ได้ พัง คำสั่ง แล้ว 10 วัน เมื่อ วันที่7 มิถุนายน 2536 ผู้ร้อง อุทธรณ์ คำสั่งศาล ชั้นต้น ว่าคดี ของ ผู้ร้องมีมูล ที่ จะ ขอให้ปล่อย ที่ดินพิพาท และ ผู้ร้อง เป็น คน ยากจน ไม่มีทรัพย์สิน ที่ จะ นำ มา วาง เป็น ค่าธรรมเนียมศาล ได้ ศาลชั้นต้น สั่ง ว่าผู้ร้อง ยื่น อุทธรณ์ คำสั่ง เมื่อ พ้น กำหนด 7 วัน ไม่รับ อุทธรณ์ คำสั่ง

ต่อมา วันที่ 13 กรกฎาคม 2536 ผู้ร้อง ยื่น คำร้อง ว่า ผู้ร้องยัง ประสงค์ จะ ขอ ดำเนินคดี ต่อไป จึง ขอ นำ เงิน ค่าธรรมเนียมศาลมา ชำระ ภายใน กำหนด 10 วัน นับแต่ วัน ยื่น คำร้อง

ศาลชั้นต้น สั่ง ใน คำร้อง ว่า ศาล มี คำสั่ง ให้ ผู้ร้อง นำ ค่าธรรมเนียม ชำระ ภายใน 15 วัน แต่ ผู้ร้อง ไม่นำ มา ชำระ ภายในกำหนด หรือ ยื่น คำร้องขอ ขยาย เวลา ภายใน กำหนด และได้ ใช้ สิทธิ อุทธรณ์คำสั่งศาล ผู้ร้อง ยื่น คำร้อง เข้า มา วัน นี้ เมื่อ พ้น กำหนด แล้วจึง ไม่อนุญาต ให้ยก คำร้อง

ผู้ร้อง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

ผู้ร้อง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า มี ปัญหา ตาม ฎีกา ผู้ร้อง ใน ชั้น นี้ ว่า มีเหตุที่ จะ อนุญาต และ กำหนด เวลา ให้ ผู้ร้อง นำ เงิน ค่าธรรมเนียมศาลมา ชำระ ต่อ ศาล อีก หรือไม่ เห็นว่า เมื่อ วันที่ 28 พฤษภาคม 2536ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ว่าคดี ผู้ร้อง ไม่มี มูล ให้ยก คำร้อง หาก ผู้ร้องประสงค์ จะ ดำเนินคดี ต่อไป ให้ ผู้ร้อง นำ ค่าธรรมเนียมศาล มา ชำระ ภายใน 15 วัน เมื่อ ผู้ร้อง ไม่เห็น พ้อง ด้วย กับ คำสั่งศาล ชั้นต้น ก็ ต้องอุทธรณ์ คำสั่ง นั้น ต่อ ศาลอุทธรณ์ ภายใน กำหนด 7 วัน นับแต่ วัน มีคำสั่ง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคท้ายซึ่ง ครบ กำหนด อุทธรณ์ ใน วันที่ 4 มิถุนายน 2536 แต่ ผู้ร้อง ได้ ยื่นอุทธรณ์ ใน วันที่ 7 มิถุนายน 2536 เมื่อ พ้น กำหนด เวลา อุทธรณ์ แล้วและ ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ไม่รับ อุทธรณ์ ของ ผู้ร้อง ซึ่ง ผู้ร้อง มีสิทธิยื่น คำร้องอุทธรณ์ คำสั่งศาล ชั้นต้น ที่ ไม่รับ อุทธรณ์ ไป ยัง ศาลอุทธรณ์ได้ ภายใน 15 วัน นับแต่ วันที่ ศาลชั้นต้น ได้ มี คำสั่ง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 แต่ ผู้ร้อง หา ได้กระทำ ไม่ คำสั่งศาล ชั้นต้น เมื่อ วันที่ 28 พฤษภาคม 2536 จึง ยัง คง มีผลบังคับ ต่อไป และ ย่อม เป็น อัน ถึงที่สุด หาใช่ เป็น อัน ถูก เพิกถอน ไป โดย การยื่น อุทธรณ์ ฉบับ ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2536 ของ ผู้ร้อง แต่ ประการใด ไม่กรณี จึง ไม่มี เหตุ ที่ ศาลชั้นต้น จะ ต้อง กำหนด เวลา ให้ ผู้ร้อง วางเงินค่าธรรมเนียมศาล ใหม่ เมื่อ ศาล ชั้นต้น มี คำสั่ง ไม่รับ อุทธรณ์ อีก แต่อย่างใด ดังนั้น ถ้า ผู้ร้อง ประสงค์ จะ ดำเนิน คดี ต่อไป ก็ ต้อง ปฏิบัติตาม คำสั่งศาล ชั้นต้น ดังกล่าว โดย นำ ค่าธรรมเนียมศาล มา ชำระ ต่อศาลชั้นต้น ภายใน 15 วัน นับแต่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2536 ซึ่ง ครบ

กำหนดใน วันที่ 12 มิถุนายน 2536 ตรง กับ วัน เสาร์ หยุตราชการ ผู้ร้องมีสิทธิ ที่ จะ นำ ค่าธรรมเนียมศาล มา ชำระ ต่อ ศาลชั้นต้น ได้ ใน วันที่ 14มิถุนายน 2536 ซึ่ง เป็น วันที่ เริ่ม ทำการ ใหม่ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/8 แต่ ผู้ร้อง ก็ ไม่ได้ นำ ค่าธรรมเนียมศาล มา ชำระ ต่อ ศาลชั้นต้น ภายใน กำหนดทั้ง มิได้ ยื่น คำร้องขอ ขยาย ระยะเวลา นำ ค่าธรรมเนียมศาล มา ชำระ ต่อ ศาลชั้นต้น ก่อน สิ้น ระยะเวลา เช่นว่า นั้น จึง ถือว่า ผู้ร้อง ไม่ประสงค์ที่ จะ ดำเนิน คดี ต่อไป การ ที่ ผู้ร้อง ยื่น คำร้อง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม2536 ต่อ ศาลชั้นต้น อ้าง ว่า พอ ที่ จะ รวบรวม เงิน เป็น ค่าธรรมเนียมศาลบางส่วน ได้ แล้ว ขอ นำ ค่า ธรรมเนียมศาล มา วาง ต่อ ศาลชั้นต้น ภายใน กำหนดเวลา 10 วัน นับแต่ วัน ยื่น คำร้อง จึง เป็น การ ยื่น คำร้อง เมื่อ พ้นระยะเวลา ตาม ที่ ศาลชั้นต้น กำหนด แล้ว แม้ พอ ถือได้ว่า เป็น การที่ ผู้ร้อง ขอ ขยาย ระยะเวลา นำ ค่าธรรมเนียมศาล มา ชำระ ต่อ ศาลชั้นต้นแต่ ก็ ไม่ เข้า กรณี มีเหตุ สุดวิสัย ที่ ศาลชั้นต้น จะ สั่ง อนุญาต ตาม คำขอ ของผู้ร้อง ได้ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23คดี จึง ไม่มี เหตุ ที่ จะ อนุญาต และ กำหนด เวลา ให้ ผู้ร้อง นำ ค่าธรรมเนียม ศาลมา ชำระ ต่อ ศาล อีก ได้

พิพากษายืน

(บรรเทิง มุลพรม-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ